



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

1

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

CONTRATISTA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.			
OBJETO	La entrega por parte del contratista a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y protección Social, del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado			
	MEDICAMENTO	REGISTRO SANITARIO	CAJA PLEGADIZA x 30 TABLETAS** C/U	Valor
	Metilfenidato clorhidrato 10 mg (Ritalina) comprimidos*	INVIMA 2008 M-011789- R1	50.000	615.000.000.00
	*El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación Sanitaria Vigente que aplique para la fabricación de sólidos de acuerdo al informe 32 de la OMS ** La cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad, por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad solo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.			
VALOR	Seiscientos quince millones de pesos m/cte (\$615.000.000.00)			
CUENTA CORRIENTE	No. 126-097-23919- Bancolombia			
NIT	860.002.538-1			

Entre los suscritos a saber, **ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ**, mayor de edad, vecina de Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía número 63.301.463, expedida en Bucaramanga, en su calidad de Directora de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, nombrada mediante Resolución No 4130 de 2006 y posesionada según Acta No. 167 de noviembre 3 de 2006, autorizada legalmente para contratar a nombre de la misma Entidad, según el Artículo 11, numeral tercero, literal a) de la Ley 80 de 1993 y la Resolución 16 de noviembre de 2011, por una parte, y quien en adelante se denominará **CONTRATANTE** y por la otra **XIMENA MARGARITA FORERO VELASQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.150.510, quien obra en



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

su calidad de suplente del Gerente General y en Representante Legal de la Sociedad **NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.** debidamente autorizado para celebrar contratos que por su naturaleza, no sean los usuales dentro del giro ordinario de los negocios de la empresa, cuya cuantía sea superior a trescientos mil (300.000) Francos Suizos o su equivalente en dólares americanos convertidos a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Bancaria, o a tasa equivalente que la sustituya al momento de la operación. Sociedad domicilio en la calle 93 B No 16-31 de Bogotá D.C., constituida por Escritura Pública No. 2621 otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá del 27 de julio de 1.958, inscrita el 3 de julio de 1958, bajo el número 27098 del libro IX, con el nombre de CIBA COLOMBIANA S.A. nueva copia de ésta escritura fue inscrita el 21 de junio de 1977 bajo el No. 46.833. Por acta No. 483 de la Junta Directiva del 21 de junio de 1990, inscrita el 4 de julio de 1990 bajo el No. 14.263 del Libro IX, se decretó la apertura de una Sucursal en la ciudad de Yumbo (Valle). Por Escritura Pública No. 5901 de la Notaría Séptima de Bogotá del primero de octubre de 1971, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de octubre de 1971 bajo el No. 45050 del Libro IX, la Sociedad cambió su nombre de CIBA COLOMBIANA S.A. por el de CIBAGEIGY COLOMBIANA S.A y se introdujeron varias reformas al Estatuto Social. Por Escritura Pública No. 0823 del 15 de abril de 1977, de la Notaría 16 de Santafé de Bogotá, inscrita el día 12 de abril de 1997 bajo el No. 582014 del Libro IX, la Sociedad cambió su razón social de Ciba Geigy Colombiana por el de Novartis de Colombia S.A. Por Escritura Pública No. 026 del 3 de enero de 1997, de la Notaría Sexta de Santafé de Bogotá inscrita el 10 de enero de 1997, bajo el No. 569165 del Libro IX, la Sociedad de la referencia se escindió sin liquidarse, dando origen a la Sociedad Ciba Especialidades Químicas S.A. Por Escritura Pública No. 2638 de la Notaría 50 de Bogotá, del 6 de agosto de 1997, inscrita bajo el No. 596.785 del Libro IX, la Sociedad de la referencia absorbe por fusión a Sándoz Colombiana S.A. Por Escritura Pública No. 1684 de la Notaría 45 de Santafé de Bogotá del 13 de julio del 2000, inscrita el 28 de julio de 2000, bajo en No. 738677 del Libro IX, la Sociedad se escindió mediante la transferencia en bloque de la parte de su patrimonio empleada en la explotación del sector de negocios Agro Semillas, dando origen a la Sociedad Novartis Agro Latinoamérica Norte S.A. (beneficiaria), que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quien bajo la gravedad del juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refieren los artículos 8, 9 y 26 numeral 7o. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, hemos convenido celebrar el presente Contrato de adquisición de producto terminado, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Comité de Disponibilidad en reunión celebrada los días 16, 17 y 18 de enero de 2013, según consta en el acta No 01 de las mismas fechas, al estudiar el comportamiento de los medicamentos que se adquieren como producto terminado, tuvo en cuenta diferentes variables que hacen fluctuar en su comportamiento, con tendencia generalmente al alza, tales como la



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

evaluación de las existencias a enero 16 de 2013, el consumo promedio mensual durante las vigencias 2011 y 2012, las cantidades de medicamentos cotizados que se dejaron de vender en la vigencia 2012, el consolidado de ventas a nivel nacional a diciembre 31 de 2012, las proyecciones requeridas para abastecer la demanda nacional durante 15 meses, el análisis de las tendencias del consumo para cada medicamento, la capacidad de almacenamiento de la bodega, la experticia profesional de los miembros del Comité de Disponibilidad, la estacionalidad de los productos, la vida útil de los medicamentos, la programación de entregas, la toma de muestras de retención, el valor de los contratos suscritos en el 2012 etc. análisis que permitió establecer: a) Que el consumo mensual del medicamento Metilfenidato HCl (Ritalina) de 10 mg, durante la vigencia 2011 fue de 8.339 cajas plegadizas por 30 tabletas c/u y que el consumo mensual durante la vigencia 2012, fue de 8.516 cajas por 30 tabletas c/u, lo que dejó ver un incremento del 2.1% entre las dos vigencias; b) Que el Comité de Disponibilidad después de analizar las variables antes enunciadas, así como los factores que inciden en las proyecciones de consumo, consideró que si a las 96.678 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una, adquiridas en la vigencia 2012, se le adicionaba el porcentaje del incremento entre las vigencias 2011 y 2012, que fue de 2.1% para garantizar la disponibilidad del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg durante quince meses, sería necesario adquirir 98.708 cajas plegadizas * 30 unidades c/u, cantidad aproximada a 100.000, por un valor aproximado de \$1.426.413.600.00; c) Que el Comité de disponibilidad en el acta referida, considerando que el proceso de importación para los medicamentos que se adquieren como producto terminado, tiene una duración aproximada de tres meses, consideró que no era conveniente restar a la cantidad proyectada, las existencias en la bodega del medicamento Metilfenidato HCl, porque dicha cantidad se agotaría mientras se tramitaba el proceso de adquisición en la vigencia 2013; 2) Que el Comité de Disponibilidad en acta No. 02 del 22 de enero de 2013, después de conocer que el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la adquisición de los medicamentos como producto terminado, era de \$5.232.700.000.00, procedió a ajustar las necesidades técnicas establecidas en el acta No. 01 de 2013, advirtiendo la necesidad de gestionar recursos financieros que permitan satisfacer esas necesidades técnicas, por lo cual, disminuyó de 100.000 a 50.000, las cajas plegadizas por 30 unidades cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg que se deben adquirir; cantidad que fue ratificada en el acta No. 03 del primero de febrero de 2013; 3) Que el Comité de Compras en reunión celebrada el primero de febrero de 2013, según consta en el acta No. 03 de la misma fecha, reservó una partida de \$713.200.000.00 para adquirir el Metilfenidato HCl 10 mg comprimidos-tabletas; 4) Que con oficio del 23 de enero de 2013 los Funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte, profesional universitario de disponibilidad presentaron al Director (e) la necesidad y la justificación para adquirir mediante la importación 50.000 cajas plegadizas por 30 comprimidos cada uno, del medicamento de control especial



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

monopolio del Estado Metilfenidato HCl 10 mg comprimidos; manifestando: "que la necesidad que se busca satisfacer es la de garantizar la disponibilidad oportuna, del medicamentos requerido ya que el Metilfenidato como estimulante del Sistema nervioso central, ejerce una actividad indirecta simpaticomimética similar a la dexanfetamina sulfato, siendo uno de los medicamentos usados en el tratamiento de la narcolepsia (síndrome caracterizado por ataques repentinos de sueño, catalepsia, sueño paralizante y alucinaciones visuales y auditivas al comenzó del sueño, como ayudante en las medidas psicológicas, educacionales y sociales en la hiperquinesia o déficit de atención en los niños y niñas (síndrome caracterizado por trastornos del aprendizaje y la conducta). Las manifestaciones son alteración de la percepción, concentración, lenguaje, memoria, movilidad motora, disminución del grado de atención, aumento en la impulsividad, labilidad emocional y por lo general aunque no siempre hiperactividad) y en el edema idiopático"; 5) Que el Director (e) Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, en nota impresa puesta el día 25 de enero de 2013, al final del documento con el cual se presentó la necesidad y la justificación manifestó: "Evaluada la necesidad y la justificación, expuesta por los funcionarios Gustavo Morán Cortina y Enrique Alejandro Robayo Duarte en el presente documento, este Despacho genera el visto bueno para iniciar el proceso correspondiente y solicita a todos los funcionarios que participan en el proceso, cumplir con todos los requerimientos y parámetros establecidos en la Ley de Contratación Estatal y Decretos Reglamentarios vigentes" 6) Que al consultar la base de datos del INVIMA, se encuentra que para el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg figuran tres Registros Sanitarios : a) Metilfenidato HCl 10 mg (RITALINA) cuyo fabricante es Novartis Pharma Stein A.G. Pharmaceutical Operations Scheweiz y el importador Novartis de Colombia S.A, b) Addwize 10 mg cuyo fabricante es Sun Pharmaceutical Industries Ltda y el importador es Química Fina S.A, con domicilio en Bogotá; c) Rubifen 10 mg, fabricante Laboratorio Rubio S.A con domicilio en Industria 29 polígono Industrial comte de ser 08755 Castellbisbal-Barcelona España y el importador Banco de Medicamentos Vitales Ltda con domicilio en Bogotá; 7) Que con oficios del 28 de enero y 11 de febrero de 2013, los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y el profesional universitario Enrique Alejandro Robayo Duarte solicitaron a Novartis de Colombia S.A, Química Fina S.A y al Banco de Medicamentos Vitales Ltda, cotizar 50.000.cajas plegadizas por 30 comprimidos cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, aclarando en la estructura de costos la forma como establecieron el valor de la cotización, para lo cual deben incluir los costos de mano de obra, costos de los materiales de acondicionamiento, envase, empaque, embalaje, costos de fabricación de importación y de exportación entre otros; 8) Que con correo electrónico radicado con el No.00441 del 1 de febrero de 2013 Química Fina S.A cotizó el valor de la caja del medicamento Addwize (Metilfenidato HCl) a razón de trece mil seiscientos cincuenta pesos m/cte (\$13.650.00) cada una, y el valor de las 50.000 cajas plegadizas por 30 tabletas cada una del medicamento mencionado, por \$682.500.000.00; 9) Que con correo electrónico radicado el 1 de



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

febrero de 2013, radicado con el No.00470, Novartis de Colombia S.A., cotizó el valor de la caja del medicamento Metilfenidato HCl (Ritalina) de 10 mg a razón de catorce mil cuatrocientos pesos m/cte (\$14.400) y el valor total de las 50.000 cajas por 30 comprimidos de dicho medicamento por setecientos veinte millones de pesos m/cte (\$720.000.000.00); **10)** Que con correo electrónico radicado con el No. 00932 del 25 de febrero de 2013, el Señor Fabio Ruben Pérez representante legal del Banco de Medicamentos Vitales Ltda cotizó la tableta de Rubifen (Metilfendato 10 mg) a razón de cuatrocientos treinta y cuatro pesos (\$434,00) y el valor de la caja a trece mil veinte pesos m/cte (\$13.020); **11)** Que con nota interna No. 038 del 28 de febrero de 2013, la Secretaria de Disponibilidad Señora Reinalda Gómez, entregó a jurídica el formato para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; **12)** Que con oficio del 4 de marzo de 2013, el profesional en misión de apoyo al proceso contractual, Diego Alfredo Pinto Esparza, hizo la evaluación de la solicitud para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; **13)** Que con nota interna No. 32 del 4 de marzo de 2013, la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, solicitó al Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, estudiar la viabilidad para expedir la disponibilidad presupuestal para adquirir el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg; **14)** Que con formato GF10 ft 7-V02 del 28 de febrero de 2013, los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte, solicitaron a Financiera expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$684.500.000 para adquirir el Metilfenidato HCl 10 mg; **15)** que el día 5 de marzo de 2013, el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 por valor de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos m/cte (\$684.500.000.00); **16)** Que con oficio del 5 de marzo de 2013, los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte, profesional universitario solicitaron a jurídica la modalidad de selección; aportando copia de las Resoluciones números: **a)** 2008024049 del 3 de septiembre de 2008, con la cual el INVIMA renovó el Registro Sanitario INVIMA 2008 M-011789-R1, al medicamento Metilfenidato HCl 10 mg vigente hasta el 30 de septiembre de 2018; **b)** No 2010037175 del 12 de noviembre de 2010 por medio de la cual el INVIMA concedió Registro Sanitario a medicamento Addwize 10 mg vigente hasta el 1 de diciembre de 2015; **c)** No. 2013002299 del 28 de enero de 2013, con la cual el INVIMA concedió Registro Sanitario INVIMA 2013M-0013974 al medicamento Rubifen 10 mg con vigencia hasta el 14 de febrero de 2018; **17)** Que con formato GC 10 ft 12-V02 del 7 marzo de 2013, la Asesora Jurídica al recomendar la modalidad de selección; manifestó: **a)** Que la Ley 80 de 1993, estableció que la escogencia del contratista se efectuaría siempre a través de la licitación o el concurso público, salvo en los casos expresamente determinados en dicho Estatuto como eran la contratación directa y la urgencia manifiesta. **b)** Que la ley 1150 de 2007, estableció las modalidades de selección de contratistas con fundamento en los presupuestos anuales de las entidades de derecho Público, razón por la cual distinguió la menor y la mayor



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

cuantía llamada también licitación pública; c) Que el Título III del Decreto 734 de 2012, se ocupó de la licitación pública y en sus artículos 3.1.1. y siguientes actualizó el procedimiento que enmarcaba esta modalidad de selección en el artículo 30 del Estatuto Contractual; d) Para el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, se tiene que la menor cuantía es el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que significa que dicha menor cuantía tienen un valor hasta de \$589.500.000.00 y que la mínima cuantía es de tan solo \$58.950.000.00. Como consecuencia de lo anterior, se consideran de mayor cuantía las adquisiciones que sobrepasen el tope de la menor cuantía es decir el valor de \$589.500.000.00, como ocurre con la adquisición de 50.000 cajas plegadizas por 30 unidades cada una del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, que tiene un valor de \$684.500.000.00; e) Además de lo anterior es necesario tener presente que si existen 3 registros sanitarios para el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, cuyos titulares son tres laboratorios diferentes se tienen igualmente tres posibles oferentes, lo que determina que la modalidad de selección que se debe aplicar a la adquisición del señalado medicamento es el de la licitación pública, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 3.1.1 y siguientes del ordenamiento contenido del Decreto 734 de 2012; 18) Que con correo electrónico del 22 de abril de 2013, el Coordinador Técnico Doctor Gustavo Morán Cortina, remitió a la Asesora Técnica Ingeniera Química Amelia Velasco Corredor los estudios previos y documentos para el proceso de adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg; 19) con correo electrónico del 23 de abril de 2013, la Asesora Técnica Ingeniera Química Amelia Velasco Corredor remitió a jurídica y a los miembros del Comité Contratación el proyecto de pliegos de condiciones para el proceso de adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg 20) Que con nota interna No 099 del 23 de abril de 2013, el profesional universitario Enrique Alejandro Robayo Duarte, entregó a jurídica la carpeta contentiva del proyecto de estudios y documentos previos para la adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg tabletas/comprimidos; 21) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 29 de abril de 2013, según consta en el acta 032 de la misma fecha, después de evaluar el proyecto de pliego de condiciones para la licitación pública No 01-2013, cuyo objeto es la adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, los aprobó al igual que el aviso de convocatoria pública, con el cual se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral tercero del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y recomendó a la Dirección publicar tanto el proyecto de pliego de condiciones como el aviso de convocatoria pública; 22) Que el día 6 de mayo de 2013, se publicó en el Secop el proyecto de pliego de condiciones para la licitación pública No.001-2013 y los días 6, 10 y 15 de mayo se publicaron los avisos de convocatoria; ordenados como ya se dijo, por el numeral tercero del artículo 30 de la Ley 80 de 1993; 23) Que con correo electrónico del 11 de mayo de 2013, la Señora Domy de Medina allegó observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No 001-2013, señalando observaciones de carácter regulatorio y de carácter legal y comercial; entre las



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

primeras aduce: a) que uno de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones es que el medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y que el hecho de contar con un Registro Sanitario, es garantía de que la autoridad sanitaria ha evaluado el certificado de las BPM y que se encuentra ajustado a la normatividad vigente; b) Que los estudios de disponibilidad dentro de lo correspondiente al proceso productivo no se realizan a la totalidad de los lotes producidos, que dichos estudios en los lotes pilotos y en los industriales han sido desarrollados tanto para el desarrollo de pruebas de envejecimiento acelerado y natural y sus resultados han sido evaluados por el grupo de expertos de diferentes países en los cuales se cuenta con registro sanitario y es claro que el Estado no puede pedir documentos cuyos originales reposan en sus archivos, hecho que es violatorio de las normas vigentes en Colombia. Que debe considerarse también que cualquier estudio de estabilidad que se presente no ha de corresponder a los lotes entregar, c) Que teniendo en cuenta que en la actividad para la cual se hace referencia al nombramiento de un Director técnico no corresponde a una actividad del proceso productivo se solicita explicar si se hace referencia a un profesional con un perfil específico. Entre las observaciones de tipo legal y comercial la señora de Medina incluye: a) Que si el proceso de licitación aplica a un monto de mayor cuantía, que sucedería si uno de los posibles proponentes presentara oferta por un valor inferior a \$ 589.500.000; b) Que si bien es cierto que se debe exigir acreditar la experiencia de los proponentes, no es menos cierto que no se puede excluir la participación de aquellos que no hayan tenido experiencia con una entidad específica, situación que pondría en duda la transparencia del proceso contractual; 24) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 16 de mayo de 2013, según consta en el acta No. 036 de la misma fecha, después de evaluar las observaciones allegadas por la señora Domy de Medina tomo las decisiones pertinentes para cada una de ellas y comisionó a la Señora Secretaria Maribel Fuentes Pinto para que mediante oficio comunicara a la parte interesada las decisiones adoptadas por dicho Comité 25) Que con oficio No. 0001011 del 17 de mayo de 2013, la Secretaria del Comité de Contratación, Señora Maribel Fuentes remitió en cuatro folios las respuestas dadas por el Comité de Contratación las observaciones hechas a la licitación pública No 001-2013, por la Señora Domy de Medina; 26) Que con oficio del 16 de mayo de 2013 Novartis de Colombia presentó observaciones a los pliegos de condiciones de la licitación pública No 001-2013, manifestando: a) Que exigir una garantía de Buena Calidad del medicamento equivalente al 75% de su vida útil a partir de su Fabricación y exigir también que el contratista podría entregar uno o más lotes del medicamento durante la ejecución del contrato y que dicha garantía debía ser modificada según la fecha de fabricación de cada lote, implica sobrecostos originados en la modificación de la póliza, por lo cual sugieren que la póliza de garantía sea expedida con una vigencia igual a la vida útil del medicamento y un año más con lo cual se garantizaría la cobertura necesaria; b) Que revisando detalladamente la tabla establecida por la



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

Unidad, para hacer la comparación de propuestas, encontraron que la misma, estaba construida en rangos de \$ 999 entre los cuales se otorgaban 10 puntos más por cada rango menor, lo que determinaría que una diferencia de un peso (\$1), hiciera saltar el rango convirtiéndose en un factor que afectaría la calificación objetiva, que no representaba ahorro significativo para la Unidad; por lo cual recomendaron otorgar a la propuesta con el menor precio un puntaje de 50 puntos aplicando la siguientes fórmula :Precio más bajo por 50 puntos, sobre precio a evaluar, lo que daría como resultados puntos a obtener. Que de la misma manera el plazo establecido para la entrega del medicamento también era un factor crítico para Asegurar la continuidad del abastecimiento para el mercado y los pacientes. Que en este sentido y teniendo en cuenta el bajo costo del medicamento, consideraban que debía tener un peso más relevante, siendo necesario dejar establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato, que pasaría en caso de no cumplirse dicho plazo. Que siendo el plazo un factor de calificación, su incumplimiento por pequeño que fuera debería dar lugar a adjudicar el contrato al segundo proponente y a aplicar las sanciones previstas en los pliegos de condiciones. Adujeron igualmente que la tabla que calificaría el factor plazo de entrega tenía rangos que en momentos cambiaban cada 9 días y otros cada 19 días, otorgando siempre una diferencia de 10 puntos, por lo cual proponían modificarla estandarizando entre el puntaje obtenido y los rangos de tiempo de entrega de la siguiente manera:

RANGO PARA EL VALOR D ELA PROPUESTA TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE OBTENIDO
ENTRE 99 Y 90 DÍAS	10 PUNTOS
ENTRE 89 Y 80 DÍAS	20 PUNTOS
ENTRE 79 Y 70 DÍAS	30 PUNTOS
ENTRE 69 Y 60 DÍAS	40 PUNTOS
ENTRE 59 Y 50 DÍAS	50 PUNTOS

c) Solicitó también Novartis de Colombia se aclarara si el requisito de la experiencia hacía referencia al suministro de medicamentos a entidades públicas que hubieren registrado un valor igual o superior al presupuestado del proceso de selección licitación pública No. 001-2013. d) Que Por Tratarse de una licitación pública, solicitaron que el día el cierre del proceso y recibo de las ofertas se leyera ante los proponentes el numero total de folios, la garantía de seriedad de la oferta, con cobertura y valor ajustado a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, el valor total de la propuesta y el plazo de entrega; 27) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2013, según consta en el acta 037 de la misma fecha evaluó las observaciones presentadas por Novartis de Colombia Ltda, y comisionó a la Secretaria del Comité señora Maribel Fuentes para que mediante oficio comunicara a dicha Sociedad, las respuestas a sus observaciones; 28) Que con oficio No 0001018 del 20 de mayo de 2013, la señora Maribel Fuentes comunicó a Novartis de Colombia las respuestas dadas por el Comité de Contratación a las observaciones presentadas;



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

29) Que con correo electrónico del 16 de mayo de 2013, la empresa Banco de Medicamentos Vitales –SEMA GROUP allegó observaciones a los pliegos de condiciones manifestando: a) Que cuando se exige presentar los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura, se debe pedir que se ajusten a lo establecido en las normas vigentes en Colombia, que esto significa que han sido aquellas sometidas ante el INVIMA, para los procesos de obtención de los Registros Sanitarios correspondientes, que se debe resaltar que en aquellos apartes en que se especifican guía de implementación, específicamente terminan siendo excluyentes y contradictorias con la normativa vigente; b) Que se pretende exigir las pruebas de estabilidad de los lotes a entregar, pero que es necesario aclarar que estas no necesariamente estarán disponibles ni deberán ser exigibles, toda vez que en cumplimiento de lo establecido en las Buenas Prácticas de Manufactura, no es exigible hacerlo a la totalidad de los lotes fabricados y los resultados de las pruebas de estabilidad realizadas al producto terminado fabricado en proceso estandarizado reposan en el expediente radicado ante el INVIMA para los procesos de obtención de los registros.; c) Que es importante que se defina si existe un perfil específico para el Director técnico requerido para el proceso de entrega, teniendo en cuenta que se trata de un asunto fundamentalmente logístico y que no existe marco normativo para ello; d) Que se aclaren los asuntos relacionados con la experiencia, ya que en los pliegos se deja claro que no se desean nuevos oferentes que no hayan tenido experiencia contractual con el Estado y mucho menos si no la han tenido con el Fondo Nacional de Estupefacientes, por lo cual sugirió que se podría exigir dicha información siempre y cuando no correspondiera a exigencias generadoras de exclusión de consideración de oferta; 30) Que con correo electrónico del 16 de mayo de 2013, el Doctor Fabio Ruben Pérez L Representante legal del Banco de Medicamentos Vitales SEMA- GROUP, al presentar nuevas observaciones a los pliegos de condiciones, manifestó: a) Que revisando la metodología de asignación de puntajes es importante que la administración tenga en consideración, los rangos de los precios contemplados para la puntuación son inadecuados por cuanto en consideración con las últimas variaciones, del precio internacional del dólar es de alta dificultad poder sostener precios de oferta inferiores a \$12.600 pesos cuando dichos productos proceden de Europa y no de países Asiáticos; b) Que es igualmente importante que la administración tenga en cuenta que los rangos de asignación de puntajes según períodos de entrega del producto, son inadecuados, si se tiene en cuenta que una vez dada la orden de producción con base en la firma del contrato, aunado a los tiempos de nacionalización del producto no se podrá de ninguna manera hacerse un compromiso de entrega para un período inferior a 65 días.31) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 17 de mayo de 2013, según consta en el acta No 037 de la misma fecha, estudió y evaluó, las respuestas dadas por el Coordinador Técnico de la Unidad, a las observaciones técnicas allegadas por el Banco de Medicamentos Vitales SEMA-GROUP y después de aprobarlas comisionó a la Secretaria del Comité, Señora Maribel Fuentes, para que



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

mediante oficio comunicara al representante legal de la empresas Banco de medicamentos Vitales SEMA-GROUP las respuestas dadas a las observaciones por ellos presentadas; **32)** Que con oficio número 0001019 calendados el 20 de mayo de 2013, la Secretaria del Comité de Contratación, Señora Maribel Fuentes, comunicó al al Doctor Fabio Rubén Pérez las respuestas a sus observaciones presentadas, documentos que forman parte del presente contrato; **33)** Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 21 de mayo de 2013, según consta en el acta No. 038 de la misma fecha, revisó los pliegos de condiciones definitivos para la licitación pública No 001-2013, verificando que las respuestas emitidas por el Coordinador Técnico a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones, que habían sido aprobadas por el Comité de Contratación hubieran quedado incluidas en los señalados pliegos definitivos :razón por la cual los aprobó al igual que el proyecto de acto administrativo para dar apertura al proceso correspondiente y la modalidad de selección decidiendo además recomendar a la Dirección iniciar el proceso respectivo **34)** Que el día 22 de mayo de 2013 la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, profirió la Resolución No. 173 con la cual ordenó dar apertura al proceso licitatorio No. 001-2013 cuyo objeto es la adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg tabletas/comprimidos; **35)** Que la licitación pública No. 001-2013, se abrió el día 22 de mayo de 2013, fecha en la cual fueron publicados en el Sistema electrónico para la Contratación Estatal los pliegos de condiciones definitivos y la resolución No. 173 de la misma fecha con la cual se abrió el proceso. **36)** Que el día 27 de mayo de 2013, se realizó la audiencia pública programada para precisar el alcance de los pliegos de condiciones y revisar la asignación y distribución de riesgos, audiencia a la que asistieron, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, los miembros del Comité de Contratación, por parte de Novartis de Colombia S.A. los Doctores Juan Carlos Romero, Gerente Estratégico, Víctor Romero, Director Comercial y Angélica Casas KAM-Novartis de Colombia; por parte de Unitox, el Doctor Fernando Flórez Pinzón y por parte del Banco de Medicamentos Vitales el Doctor Eduardo Otero, audiencia en la cual el Doctor Fernando Flórez Pinzón, hizo la observación de que se estaba sacrificando el precio de adquisición de los bienes, con uso de recursos públicos , por encima de la entrega con el menor tiempo del producto, señalando además que según su criterio la Entidad debe planear la adquisición del medicamento. El Coordinador Técnico Doctor Gustavo Morán Cortina explicó que para la Unidad, eran igualmente importantes los dos factores de selección, dada la necesidad de garantizar la disponibilidad del medicamento de manera oportuna, a un precio accesible y desde la vigencia pasada la Unidad ha mantenido esos criterios como factores de selección para el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg. El acta de la audiencia así como las decisiones adoptadas durante su desarrollo forman parte integral del presente contrato; **37)** Que con oficio radicado con el No. 02765, del 28 de mayo de 2013 la Sociedad Química Fina S.A. allegó observaciones a los pliegos de condiciones manifestando que las tablas de



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

calificaciones tanto de tiempo de entrega como de precio ofertado propuestas en los pliegos arrojarían resultados poco precisos y podrían generar confusiones, ya que ambas tablas obedecen a relaciones lineales las cuales requieren de la determinación de una pendiente (M = variable entre una y otra) y una constante (b =que compensa una diferencia cuando la progresión no comienza en cero), por lo cual propuso una fórmula de calificación diferente a la publicada con los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos 38) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 30 de mayo de 2013, según consta en el acta No 042 de la misma fecha, al estudiar la fórmula propuesta por Química Fina S.A, consideró que dicha fórmula correspondía a un tipo determinístico, ya que la asignación del puntaje, podría conocerse antes de abrir los sobres, por cuanto se calcularía con rangos teóricos predeterminados, lo que ocasionaría un sesgo que podría dar lugar a que los oferentes escogieran sus valores y calcularan su puntuación. Que en cambio la metodología escogida por el Fondo se enmarca en la teoría de la decisión, que permite evaluar las diferentes propuestas, es decir cuantificar el puntaje dentro del rango desconocido por los oferentes entre si, ya que solo podría ser establecido con posterioridad a la apertura de las ofertas, permitiendo asignar la puntuación, una vez fueren conocidas las mismas, haciendo de esta selección una competencia objetiva; 39) Que con correo electrónico del 30 de mayo de 2013, el profesional en misión de apoyo al proceso contractual, Diego Alfredo Pinto Esparza, comunicó a Química Fina S.A. la decisión tomada por el Comité de Contratación, con relación a la fórmula de calificación propuesta por la mencionada empresa. 40) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 4 de junio, de 2013, como consta en el acta No. 45 de la misma fecha, teniendo en cuenta, que para el día 7 de junio de la presente anualidad, estaba previsto el cierre del proceso licitatorio No. 001-2013, y que para esa fecha el Coordinador Técnico de la Unidad Doctor Gustavo Morán Cortina, quien también es miembro del Comité de Contratación, y es el líder del proceso, no iba estar presente porque debía asistir a una capacitación programada con anterioridad. Que la asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo, tampoco estaría presente por requerir un tratamiento médico. Que en la planta personal del Fondo no se cuenta con un funcionario con el perfil señalado en el Manual de Funciones para encargarlo no solo de las funciones de las funciones de la Asesoría Jurídica, sino también que pudiera presidir el Comité de Contratación y atender los aspectos jurídicos de la contratación, consideró pertinente y conducente esperar a que los referidos funcionarios estuvieran presentes para realizar la audiencia pública de cierre del proceso y apertura de las ofertas, razón por la cual decidió recomendar a la Dirección prorrogar la fecha de cierre y modificar el cronograma de la licitación pública No 001-2013; 41) Que la Directora de la Unidad, acogiendo la recomendación del Comité de Contratación, el día 4 de junio de 2013, profirió la Resolución No.196, por medio de la cual, modificó el artículo segundo de la Resolución No. 173 del 22 de mayo de 2013, por medio de la cual se había ordenado la apertura de la licitación pública No. 001-2013; fijando como



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

nueva fecha de cierre el día 12 de junio de 2013 a las 3:00 p.m. 42) Que con correo electrónico del 11 de junio de 2013, la Sociedad Química Fina S.A., remitió nuevas observaciones a los pliegos de condiciones de la licitación pública No. 001-2013 manifestando: " Como parte de la estrategia de presentación de nuestra propuesta, hemos estado realizando algunos ejercicios hipotéticos respecto de la eventual calificación que podría obtener la nuestra, respecto de las calificaciones que podrían obtener los demás proponentes. En estos ejercicios hemos encontrado que por encima de cualquier consideración técnico o logístico, sería virtualmente imposible que pudiéramos obtener una calificación que nos permitiera obtener el contrato. Esto debido principalmente al exagerado peso que tiene la calificación del tiempo de entrega. Lo que consideramos inconveniente por decir lo menos, es que la compra de un producto que se puede planear con meses de anticipación, esté tan fuertemente calificada en el tiempo de entrega, llevando al estado a pagar un sobre costo hasta del 50% ". Más adelante agrega: " La situación de nuestra eventual calificación es aún más crítica, si se considera que difícilmente se puede llegar a precios por debajo de \$11.000/caja y que los más experimentados proponentes no han logrado traer el producto antes de 50 días." 43) Que con oficio del 11 de junio de 2013, la Asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo, manifestó a la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, su impedimento para actuar en los procesos en que tuviera interés para participar la Sociedad Química Fina S.A., aduciendo que el día 30 de mayo de 2013, le había sido entregada una copia del Auto 135 del 18 de mayo de 2013, por medio del cual, la Jefe de la Oficina de Control disciplinario del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctora Consuelo García Táutiva, ordenó remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación, la queja allegada por dicha dependencia, por el Procurador Primero Delegado Distrital de Bogotá Doctor Fabio Becerra Heredia, relacionada con las presuntas irregularidades, cometidas por parte de la suscrita y el Doctor Alcides Zamora Domínguez, al entregar información confidencial del Fondo Nacional de Estupefacientes, a la Sociedad Química Fina S.A. y emitir conceptos encaminados a su favorecimiento. Que de igual manera en la misma Oficina de Control disciplinario del Ministerio antes citado, cursa en la actualidad el proceso disciplinario No.080 de 2010, dentro del cual a la suscrita se le ha endilgado sin soporte fáctico ni jurídico favorecimiento al contratista Química Fina S.A., respecto de lo cual ha manifestado que los conceptos que como Asesora del Fondo le ha correspondido emitir han sido pronunciados con absoluta imparcialidad, fundamentados únicamente en los Principios Generales del Derecho, las Normas que rigen la Contratación Administrativa su interpretación y aplicación por analogía a cada caso concreto; 44) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 11 de junio de 2013, como consta en el acta No.046 de la misma fecha, evaluó en primer lugar las observaciones allegadas por Química Fina S.A., determinando que dichas observaciones requerían de un análisis y evaluación respecto al impacto en el proceso de licitatorio, en segundo lugar se leyó el oficio suscrito por la Asesora Jurídica Melba



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

Salazar de Agudelo, en el cual manifestó su impedimento para actuar en los procesos en los que tuviera interés en participar la Sociedad Química Fina S.A y con el fin de garantizar la igualdad y transparencia que condujeran a una selección objetiva recomendó a la Dirección suspender el mencionado proceso por el término de cinco (5) días hábiles contados a Partir de 12 de junio de 2013. De igual manera antes de dar por terminada la reunión la Directora de la Unidad Doctora Alba Rocío Rueda, solicitó a la Asesora jurídica elaborar un informe de toda la actuación surtida dentro de la licitación Pública No 001-2013; 45) Que atendiendo la recomendación del Comité de Contratación la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, el día 11 de junio de 2013, profirió la Resolución No. 208 por medio de la cual suspendió por 5 días hábiles la licitación pública No. 001-2013; 46) Que con oficio No 0001165 del 12 de junio de 2013, radicado en el Ministerio de Salud y Protección Social con el No. 201342300833772, la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, remitió al Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctor Gerardo Burgos Bernal, el oficio suscrito por la Asesora jurídica, con el cual manifestó su impedimento para actuar, solicitando a su vez, colaboración de un profesional del Derecho que permitiera continuar con los procesos precontractuales que se encontraban en curso tales como las materias primas Fenobarbital Sódico y Ácido y los medicamentos Morfina HCl al 3% Solución Oral y Metilfenidato HCl 10 mg. 47) Que con oficio radicado con el No. 03019 del 11 de junio la empresa Novartis de Colombia S.A. manifestó, que a través de la comunicación del pasado 17 de mayo con la cual le fue informada la negación de la licencia 21183919-16052013 para 450.000 comprimidos de Ritalina 10 mg acuerdan que no existirá relación comercial ni responsabilidad por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, 48) Que en reunión del Comité de Contratación del día 12 de junio de 2013, según consta en el acta No. 047, de la misma fecha, se evaluó el cronograma del proceso licitatorio No 001-2013, estableciendo que las observaciones presentadas por Química Fina, carecían de fundamento, toda vez que dicho proceso se había iniciado desde el pasado mes de enero y se comisionó a la secretaria del Comité de Contratación señora Maribel Fuentes, para que comunicara mediante un oficio a la Sociedad Química Fina S.A. los planteamientos del Comité; 49) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 14 de junio según consta en el acta No. 048 de la misma fecha, evaluó la solicitud que hiciera la Sociedad Novartis de Colombia Ltda, en el sentido de autorizar licencia de importación para 450.000 unidades del medicamento Ritalina 10 mg y determinó que no era procedente conceder dicha licencia, por cuanto en la licitación pública uno de los factores de calificación es el tiempo de entrega y no es posible adelantar trámites hasta que no haya pasado la adjudicación; comisionando a la secretaria del Comité de Contratación, Señora Maribel Fuentes Pinto para que mediante oficio comunicara a Novartis de Colombia S.A la decisión adoptada por dicho Comité; 50) Que con oficio radicado en ésta Unidad con el No.03152 del 13 de junio de 2013, el Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctor



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

Gerardo Burgos Bernal, en respuesta a la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez a la solicitud relacionada con el impedimento manifestado por la Asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo, manifestó: "Que en el marco dispuesto en el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política "Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la constitución y la Ley consagran para desvirtuar su alcance" "que Así las cosas devuelve sin el trámite la solicitud de impedimento del asunto, en razón a que de una parte, a la fecha no existe pronunciamiento de Fondo de la Autoridad disciplinaria en torno a las investigaciones arriba citadas dando aplicación al principio de la presunción de inocencia, elevado a rango Constitucional y de otra la analogía permite señalar que las causales de impedimento son predicables de los servidores que tengan a su cargo la función de ordenadores del Gasto y por consiguiente quien dirige el proceso contractual y no de los abogados o asesores que en instancia diferente a éste participen en el mismo". terminó el Secretario General manifestando que "si la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes así lo solicita, el Ministerio de Salud y Protección a través de la Oficina de Control Interno efectuaría el acompañamiento a la entidad en calidad de garante de las formas propias del proceso contractual exclusivamente" 51) Que con oficio No 0001206 del 14 de junio de 2013, la Secretaria del Comité de Contratación señora Maribel Fuentes Pinto, comunicó a Novartis de Colombia S.A la decisión de no conceder la licencia solicitada por cuanto el tiempo de entrega es un factor de calificación en el proceso licitatorio 001-2013, y no es permitido adelantar trámite alguno, hasta que no se haya hecho la adjudicación del proceso; 52) Que con oficio No. 0001219 del 18 de junio de 2013, dirigido por la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, al Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctor Gerardo Burgos Bernal, manifestó: "atendiendo el criterio expuesto por el Ministerio en relación con dicha situación, de la manera más atenta le manifiesto la aceptación por parte de ésta Unidad, del gentil ofrecimiento hecho por ese Despacho en el sentido de designar la Oficina de Control Interno del Ministerio, para que haga acompañamiento como garante en los procesos contractuales en los cuales participe o manifieste interés en participar la referida Sociedad Química Fina " 53) Que con nota interna No. 154 del 18 de junio de 2013, la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, corrió traslado a la Asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo del oficio allegado por el Secretario General del Ministerio, comunicando a su vez la aceptación del acompañamiento ofrecido por este con el fin de que la Asesora jurídica pudiera informar oportunamente al Abogado designado para realizar el acompañamiento todas las actuaciones adelantadas en los procesos en los cuales intervendrá; 54) Que con nota interna No. 038 del 18 de junio de 2013, la Asesora Jurídica, presentó en 9 folios un análisis no solo de los hechos que antecedieron al proceso licitatorio No 001-2013, sino también de todas las actuaciones jurídicas



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

surtidas dentro del mismo, hasta el momento de denunciar el impedimento ya referido, documento que hace parte integral del presente contrato: **55)** Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 18 de junio de 2013; según consta en el acta No 050 de la misma fecha, atendiendo a que a esa fecha no se había resuelto, la situación derivada del impedimento presentado por la Asesora Jurídica y que la planta de personal no cuenta, con un funcionario que señalado en el Manual de Funciones cumpla con el perfil para encargarlo de las funciones de la asesoría Jurídica que pudiera presidir el Comité de Contratación, y atender los aspectos relacionados con la contratación Estatal decidió recomendar a la Dirección suspender nuevamente el proceso por el término de diez (10) días Hábiles; **56)** Que la Directora de la unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, atendiendo la recomendación del Comité de Contratación el día 19 de junio de 2013, profirió la Resolución No. 220, por medio de la cual ordenó suspender el proceso licitatorio 001-2013, por el término de diez (10) días hábiles; **57)** Que con oficio del 24 de junio de 2013, dirigido a la Dirección, la Asesora Jurídica manifestó: "Enterada de la respuesta emitida el 17 de junio, por el Secretario General al del Ministerio de Salud y Protección Social en torno al impedimento planteado por la suscrita para intervenir en los Comités de Evaluación y Contratación y los conceptos que deban rendirse dentro de los procesos de contratación en los que participe la Sociedad Química Fina S.A, comedidamente me permito manifestarle que acato la decisión y pese a mi desacuerdo con algunos de los argumentos propuestos, cumpliré las obligaciones funcionales que como Asesora Jurídica de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes, me demande el proceso, tratando de preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, que desde el artículo 209 de la carta Política rigen el ejercicio de la función pública. Decisión que de conformidad con lo expresado por el Consejo de Estado, encuentra su fundamento en la primacía del interés público o social, que debe orientar a quien desempeña con responsabilidad un cargo público". **58)** Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 24 de junio de la presente anualidad Según consta en el acta No. 051 de la misma fecha, atendiendo a que el impedimento presentado por la Asesora Jurídica de la Unidad, Melba Salazar de Agudelo, había sido resuelto y que se hacía necesario dar continuidad a las etapas inherentes al proceso de licitación pública No. 001-2013,, recomendó a la Dirección reactivar el mencionado proceso; modificando el cronograma del mismo; **59)** Que Atendiendo la recomendación del Comité de Contratación, la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, el día 24 de junio de 2013, expidió la Resolución No. 227 por medio de la cual, ordenó reactivar la Licitación pública No. 001-2013 y modificar el cronograma del citado proceso. **60)** Que con correo electrónico del 27 de junio de 2013, se allegó a la Unidad copia del oficio calendado el 25 de junio de 2013, con el cual el señor Luis Felipe de la Pava de la Pava, al interponer el recurso de queja contra la resolución 196 de 2013, manifestó hacer seguimiento a la queja contra la Resolución No. 196 de 2013, y solicitud de soportes, aduciendo que se dan los presupuestos legales para interponer el recurso,



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

por cuanto se modificaron las condiciones iniciales, aceptadas por los posibles oferentes con razones que contradicen la planeación alegada en el proceso y por motivos sin peso que por el contrario, pueden beneficiar a uno de los oferentes en particular; **61)** Que con oficio del 2 de julio de 2013, la Asesora Jurídica dio respuesta al oficio del Señor de la Pava manifestando que consultados los archivos de correspondencia y de la Dirección de Quejas y reclamos del Fondo Nacional de Estupefacientes, no existe evidencia de que el día 13 de junio de 2013, se haya presentado recurso o queja en contra de la Resolución 196 de 2013, razón por la cual, solicitó al quejoso allegar copia formal de la mencionada comunicación con el número de radicación a fin de hacer el respectivo seguimiento. Agregó la Asesora Jurídica que no existiendo en la Unidad documento que acredite la interposición de la queja mencionada ni del recurso de apelación en contra de la misma, de conformidad con la establecido en el numeral 3 del artículo 74 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es procedente dar trámite al recurso de queja, toda vez que éste recurso procede únicamente en caso de que el recurso de apelación sea rechazado, como no ha sucedido en el caso en estudio. **62)** Que la respuesta dada por la Asesora Jurídica al señor Luis Felipe de la Pava de la Pava fue enviada a la dirección que figura en el oficio allegado por el quejoso, dirección que de acuerdo al informe presentado por el Señor Fredy Amaya Pinto, Conductor y Mensajero de la Unidad, el día 2 de julio del año que avanza no existe; **63)** Que la respuesta al Señor Luis Felipe de la Pava, también fue remitida por la Unidad, través del Correo Postal de Bogotá, entidad que el pasado 15 de julio, devolvió el oficio respectivo con la anotación la "dirección no existe" **64)** Que el día 24 de junio de 2013, se reactivó la licitación pública No. 001-2013 fijando como fecha de cierre del proceso del día 28 de junio del presente año. **65)** Que el día 28 de junio de 2013, con la asistencia de la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, de los miembros del Comité de Contratación, de la señora Angélica Casas en representación de Kam Institucional Novartis de Colombia S.A., del profesional en misión de apoyo al proceso contractual Diego Alfredo Pinto Esparza y de las funcionarias Yeimmy Gonzáles Santamaría y Marleny Rueda Sarmiento, profesional universitaria encargada de Control Interno se realizó la audiencia pública de cierre de licitación pública No 001 - 2013, habiéndose recibido dos ofertas una de parte de Novartis de Colombia S.A. y otra de parte de Química Fina S.A. Acto seguido se procedió a leer en alta voz los datos que identificaban cada una de las ofertas verificando que Novartis de Colombia, radicó su oferta con el No. 3382 del 28 de junio de 2013 a las 10 horas 26 minutos, que el precio ofertado fue de \$615.000.000.00 y el tiempo de entrega 35 días; y presentó la póliza de seriedad de la oferta No. 431153061 de la Aseguradora CHUBB de Colombia y que Química Fina S.A radicó su oferta con el No. 3381 del 28 de junio de 2013, a las 10 horas 26 minutos, que el precio ofertado fue de \$434.550.000.00 con un tiempo de entrega de 60 días. y no presentó la garantía de seriedad de la oferta, todo lo cual consta en el acta de cierre del Comité de Contratación No. 031 del 28 de



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

junio de 2013; 66) Que las ofertas fueron evaluadas en sus aspectos técnicos y de experiencia por los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte, profesional universitario de disponibilidad quienes dieron concepto técnico favorable para Novartis de Colombia y pendiente para Química Fina S.A con el fin de que allegara los documentos requeridos directamente como empresa oferente a nombre de Química Fina S.A. La evaluación de la experiencia fue favorable para Novartis de Colombia y pendiente para Química Fina S.A., por no haber presentado las certificaciones de la experiencia a nombre del oferente directo, incumpliendo los requerimientos establecidos en el literal o del numeral 3.1 y en el numeral 4.3 de los pliegos de condiciones, 67) La evaluación jurídica fue realizada por el profesional en misión de apoyo al proceso contractual Diego Alfredo Pinto Esparza, quien dio concepto favorable para Novartis de Colombia y pendiente para Química Fina S.A. 68) La evaluación de capacidad administrativa operacional fue realizada por la profesional universitaria encargada de tesorería Doctora Eliana Otálora Arévalo quien dio concepto favorable para los dos oferentes; 69) La evaluación Financiera fue realizada por el Contador Doctor Néstor Santiago Guerrero Guáqueta, quien igualmente dio concepto favorable para ambos proponentes; 70) Que el Comité Evaluador en reunión celebrada el día 04 de julio de 2013, según consta en el acta No 025 de la misma fecha, después de revisar las evaluaciones realizadas por los funcionario competentes, las aprobó y recomendó que las mismas fueran publicadas 71) Que el Comité de Contratación en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, según consta en el acta No 059 de la misma, hizo una evaluación de todo el trámite seguido en el proceso licitatorio No. 001-2013 verificando que se había agotado en legal forma, y analizó las evaluaciones realizadas por los funcionarios competentes a las propuestas presentadas por Química Fina S.A y Novartis de Colombia S.A, con el fin de emitir concepto acerca del cumplimiento por parte de ambas empresas, de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones; habiendo llegado a la conclusión que Novartis de Colombia S.A había cumplido con todos los requisitos exigidos y que Química Fina S.A había quedado pendiente de subsanar, su oferta; 72) Que el día 11 de julio de 2013, se reunió el Comité de Evaluador con el fin de evaluar la licitación pública No. 001-2013 todo lo cual consta en el acta No 027 de la misma fecha, por cuanto la audiencia pública de adjudicación se encontraba programada para el día 12 del mismo mes y año. En dicha audiencia se verificó que el oferente Novartis de Colombia cumplió con todos y cada uno de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y que Química Fina S.A cumplió con los requisitos de capacidad financiera y capacidad administrativa operacional, pero que quedó pendiente de subsanar los requisitos de la experiencia, de capacidad jurídica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del medicamento ofrecido. También se dejó constancia de que Química Fina S.A no presentó con la oferta la póliza de seriedad de la misma y que de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.7.1 del Decreto 734 de 2012, la no presentación simultánea de la oferta con la póliza de



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

seriedad genera el rechazo de la propuesta y que además dicho requisito se encontraba incluido en los pliegos de condiciones: Anotó también el Comité que el no cumplimiento de los requisitos de experiencia y capacidad jurídica generan igualmente el rechazo de la oferta. Requisitos que no fueron subsanados dentro del término legal. Después de que el Comité, verificó el cumplimiento por parte de Novartis de Colombia S.A. de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, procedió a calificar dicha oferta aplicando la fórmula de asignación de puntajes prevista en los señalados en los pliegos de condiciones, estableciendo que el proponente Novartis de Colombia S.A. obtuvo los siguientes puntos:

proponente	Novartis de Colombia S.A
tiempo de entrega	50 puntos
precio	35.32 punto
total puntos	85.32 puntos de 100 posibles

razón por la cual, decidió recomendar a la Dirección adjudicar la licitación pública No. 001-2013 al oferente Novartis de Colombia S.A 73) Que el día 12 de julio de 2013, siendo las 10:00 a.m. se reunieron en las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes por parte del Fondo la Directora Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, y los miembros del Comité de Contratación y de parte de los oferentes los Doctores Juan Carlos Romero, Angélica Casas y Ximena Forero en representación de Novartis Colombia S.A. con el fin de realizar la audiencia pública de adjudicación de la licitación pública No. 001-2013, con el siguiente orden del día Verificación del quórum, apertura de la audiencia, cronología del proceso, verificación de la evaluación técnica, verificación de la evaluación de experiencia, verificación de la capacidad jurídica, traslado a los participantes y adjudicación. Dio apertura a la audiencia pública, la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, quien agradeció a los asistentes su colaboración, para luego dar lectura al concepto emitido por cada uno de los evaluadores y la verificación realizada en el acta del Comité evaluador No 027 del pasado 11 de julio. Se concedió luego el uso de la palabra a los asistentes quienes manifestaron no tener objeciones al proceso. Acto seguido se dio lectura al acta de adjudicación No. 018-2013 del referido proceso licitatorio a la Sociedad Novartis de Colombia S.A., todo lo cual consta en el acta del Comité de Contratación No.060 del 12 de julio de 2013; 74) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el gasto según Certificado de Disponibilidad Presupuestal números 3213 del 5 de marzo de 2013, por valor de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos m/cte (\$684.500.000.00 expedido por el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez; 75) Que en constancia elaborada por el profesional en misión de apoyo al área jurídica Diego Alfredo Pinto Esparza y suscrita por la Asesora jurídica se certifica que en el presente proceso licitatorio se cumplieron todos los requisitos exigidos en la ley de Contratación Estatal y sus Decretos reglamentarios que todos los documentos relacionados en la cláusula vigésima segunda del presente contrato fueron anexados a la

[Handwritten signature]



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

carpeta del mismo; 76) Que en certificación elaborada y suscrita el profesional en misión de apoyo al proceso contractual, Diego Alfredo Pinto Esparza se hace constar que tanto el contrato como todas las actuaciones inherentes al presente proceso de adjudicación por licitación pública se han publicado y se publicarán, en el Sistema electrónico para la contratación Estatal SECOP; 77) Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo con la normatividad vigente, se desprende que esta contratación cuyas cláusulas se enuncian a continuación, es jurídica y técnicamente viable. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** El presente contrato tiene por objeto la adquisición y entrega por parte del contratista a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social del siguiente medicamento de control especial monopolio del Estado así:

Medicamento	Cantidad requerida	Registro sanitario	Valor total
Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) *	50.000 cajas por 30 comprimidos cada una**	INVIMA 2008M 011789 R1.	\$615.00.000.00

*El medicamento deberá ser fabricado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación Sanitaria vigente que aplique para la fabricación de medicamentos sólidos de acuerdo al informe 32 de la OMS.** la cantidad real de presentaciones comerciales a entregar a la Unidad por parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. La Unidad solo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

CLÁUSULA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA: El contratista en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos frente a la Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social a: 1) Recibir oportunamente el pago conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del presente contrato y a que el valor intrínseco del mismo no se altere o modifique durante su vigencia. 2) Acudir a las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados del presente contrato y sanción para quien los vulnere.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1) Entregar a la Unidad en total la cantidad de cincuenta mil cajas * treinta (30) unidades del medicamento Metilfenidato Clorhidrato 10 mg comprimidos, conforme a las especificaciones técnicas, estipuladas en los estudios y documentos previos contenidos en los pliegos de condiciones y cumpliendo con la legislación sanitaria vigente en la materia; 2) Garantizar la calidad del medicamento objeto del contrato en toda la cadena de aseguramiento de la calidad, desde su fabricación hasta la entrega del mismo en las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes 3) Informar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, con la debida anticipación la fecha y hora de entrega del medicamento, para la ejecución del objeto del contrato; 4) Designar el Director Técnico responsable de este contrato, e informar el nombre del mismo a la U.A.E. Fondo Nacional de estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, 5) Allegar a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, para aprobación dos (2) originales a color,



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFICIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

de las artes de la caja plegadiza; 6) Entregar el producto en el almacén de la U.A.E., Fondo Nacional de Estupeficientes, ubicado en la Avenida Caracas No. 1-85 Sur de la ciudad de Bogotá, en horas hábiles de la jornada laboral, 7) Designar un delegado del laboratorio farmacéutico /empresa/importador (a) para que esté presente durante la entrega del producto terminado y firme a conformidad el acta de recibo del producto, junto con el interventor designado y el Almacenista de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes (acta que especificará tipo de muestreo, nivel de inspección, retención del producto y tamaño de la muestra) 8) Entregar el original del certificado de análisis expedido por el fabricante del medicamento, para el lote entregado en cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas del medicamento, establecidas en la edición vigente de las farmacopeas oficiales en Colombia; 9) El Laboratorio deberá guardar en sus instalaciones y garantizar su existencia y permanencia, bajo las normas de seguridad necesarias, las muestras de retención del medicamento durante su vida útil y un año adicional al tiempo de vida útil el medicamento de acuerdo, al Manual de Normas Técnicas de Calidad- Guía Técnica de Análisis : Capítulo II-Norma 01, INVIMA 2002. Una vez culminado este período de tiempo, el contratista solicitará a la U.A.E. autorización, para su respectiva destrucción, la que correrá por cuenta del contratista 10) Cambiar el medicamento que no se alcance a distribuir antes de la fecha de expiración de su vida útil, para lo cual la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social, deberá dar aviso al contratista con una antelación de dos meses a la fecha de expiración del medicamento. El contratista hará el cambio dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso por parte de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes. En caso de que por causas no imputables al contratista debidamente comprobadas, no llegare a cambiar el medicamento, el interventor podrá autorizar el reembolso del valor correspondiente al mismo. Si el medicamento se encuentra a disposición de los Fondos Rotatorios de Estupeficientes, ubicados en las Secretarías de salud, el contratista se compromete a realizar el cambio directamente en las instalaciones de cada Fondo Rotatorio de Estupeficientes, 11) Cumplir con el objeto del contrato, dentro del plazo de entrega ofertado por el contratista al presentar su oferta cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social; 12) Entregar a la Unidad el medicamento objeto del contrato con una fecha no inferior al 75% de su vida útil, según del Registro Sanitario aprobado para el medicamento por parte del INVIMA, a partir de la fecha de recepción del medicamento por la U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social; 13) Iniciar los trámites respectivos de ejecución del objeto del contrato el día hábil siguiente al perfeccionamiento del mismo.; 14) Realizar una primera entrega correspondiente al 25% del valor total del contrato, dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la legalización del contrato. Las entregas posteriores se deberán realizar dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la requerimiento que realice la Unidad a través del Interventor, cumpliendo con las



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

especificaciones y requisitos técnicos señalados en los pliegos de condiciones; 15) . El contratista deberá dar cumplimiento al artículo 146 del Decreto 677 de 1.995, reglamentado por la resolución No.2004009455 de 2004, con referencia a los programas de farmacovigilancia.. 17) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. **CLÁUSULA CUARTA: DERECHOS Y DEBERES DE LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.** La U.A.E.. Fondo Nacional de Estupefacientes en desarrollo del presente contrato tendrá los siguientes derechos y deberes: 1) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, lo cual se verificará a través de la evaluación que realicen los Interventores de este contrato; 2) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Interventor dará aviso oportuno al Ministerio, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento; 3) Actualizar o revisar los precios o adoptar las medidas necesarias, cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero de este contrato, previo informe del interventor del mismo sobre la ocurrencia de tales hechos. 4) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra en desarrollo o con ocasión del presente contrato; 5) Repetir contra los servidores públicos, el Contratista o terceros, por las indemnizaciones que deban pagar, como consecuencia del presente contrato; 6) Pagar oportunamente al Contratista el valor total del presente contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula séptima del mismo. **CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN.** Para todos los efectos legales el presente contrato tendrá una duración hasta el 20 de diciembre de 2013. **CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** El valor total del presente contrato es la cantidad de seiscientos quince millones de pesos m/cte (\$615.000.000,00) **PARÁGRAFO:** El valor real del contrato será el que resulte de multiplicar: La cantidad de cajas del medicamento Metilfenidato HCl, Ritalina 10 mg, a razón de doce mil trescientos pesos m/cte (\$12.300.00) cada una, por la cantidad total de cajas de dicho medicamento entregado por el Contratista hasta cincuenta mil cajas (50.000) del mismo que constituyen el objeto del contrato; **CLÁUSULA SÉPTIMA FORMA DE PAGO.** La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social pagará al Contratista el valor de este contrato, de acuerdo con la entrega efectuada dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura según corresponda y previa disponibilidad de PAC, aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para proceder a la cancelación de la suma estipulada en la respectiva factura el contratista deberá hacer presentación de los siguientes documentos: a) Factura comercial que cumpla con los requisitos exigidos en las normas tributarias y contables vigentes, b) Acta de recibo del medicamento, objeto del contrato expedida por el Interventor y el Almacenista de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social; c) Orden de alta suscrita por el Almacenista de la unidad, d) Certificado de cumplimiento expedido por el Interventor designado; e)

du



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

Certificado de análisis del producto terminado expedido por el laboratorio fabricante, f) Planilla de liquidación integrada de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (PILA) y comprobante de pago **PARÁGRAFO:** Para efectos de los pagos establecidos en la presente cláusula, el Contratista presentará la documentación indicada a la Coordinación Financiera de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, quien si al revisarla la encuentra completa tramitará el pago correspondiente. **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO Y SITIO DE ENTREGA.** El medicamento objeto del presente contrato será entregado por el contratista en las bodegas del Almacén de la Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes situadas en la Avenida Caracas N° 1- 85 Sur de la ciudad de Bogotá D.C. de la siguiente manera: a) La primera entrega, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato se hará dentro de los treinta y cinco (35) días calendario posteriores a la legalización del contrato; b) Las siguientes entregas se realizarán dentro de los treinta y cinco (35) días calendario posteriores al requerimiento que realice la unidad, a través del Interventor, de conformidad con las necesidades de la Unidad. En todo caso el plazo máximo de recibo no puede sobrepasar el 20 de diciembre de 2013, cumpliendo con las especificaciones y requisitos técnicos señalados en los estudios y documentos previos de los pliegos de condiciones; **CLÁUSULA NOVENA. NO RELACIÓN LABORAL.** Este contrato por su naturaleza no constituye vínculo de trabajo entre la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes y el Contratista y las personas con que éste último cuente para el desarrollo del objeto contratado. En consecuencia serán de su exclusiva responsabilidad los compromisos que adquiera con terceras personas para la ejecución del presente contrato, respondiendo por toda reclamación que éstas le formulen. **CLÁUSULA DÉCIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3213 del 5 de marzo de 2013 por valor de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos m/cte (\$684.500.000.00) expedido por el coordinador Financiero de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA.** El Contratista deberá constituir a su costa la garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia vigilada por la Superintendencia Financiera o una garantía bancaria a favor de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social que ampare los siguientes riesgos: 1) **Cumplimiento de las obligaciones:** por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir del perfeccionamiento del mismo. 2) **Buena calidad del medicamento:** por un valor equivalente al setenta y cinco (75%) del valor del contrato, con una vigencia igual al tiempo de vida útil del medicamento a partir de la fabricación del mismo, según los registros sanitarios expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 3) **Salarios y**



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

prestaciones sociales Por un valor equivalente al cinco por ciento del valor del contrato y con una duración igual a la duración del contrato más contados a partir de su perfeccionamiento y tres años más; **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA INTERVENTORÍA.** La Interventoría Técnica Administrativa y económica del presente contrato, será ejercida, por la persona que designe la Dirección de la Unidad Administrativa especial Fondo Nacional de Estupefacientes. Son funciones del Interventor: **1)** Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 2471 del 30 de junio de 2010, proferida por el entonces Ministerio de la Protección Social; **2)** cumplir con lo establecido en el Decreto 677 de 1995 y la Resolución 3183 de 1995, lo estipulado en el Registro Sanitario y las normas que en materia se encuentren vigentes y que apliquen para la importación de medicamentos en Colombia; **3)** Recibir con la interventoría copia del contrato debidamente suscrito por las partes, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, de compromiso y copia de las garantías debidamente aprobadas, conforme a los requerimientos de la Unidad. En caso de que se requiera modificación, ampliación o suspensión de la garantía verificar que el trámite se realice por parte del contratista, velando siempre por que el objeto contractual este siempre amparado por la Compañía Aseguradora; **4)** Elaborar el acta de liquidación dentro de los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; **5)** demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que tengan que ver con las funciones de vigilancia y control en la ejecución del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS.** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del Contratista, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes podrá imponerle mediante Resolución multas diarias y sucesivas equivalentes al 3 por mil del valor del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total de las obligaciones por parte del Contratista, éste pagará a la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato y su valor se imputará al de los perjuicios que reciba la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes por su incumplimiento. **PARÁGRAFO.** Con la firma del presente contrato el Contratista autoriza a la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social para descontar del valor adeudado el monto de la multa y de la cláusula penal pecuniaria, en el evento en que se configuren. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CESIÓN.** El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones que adquiere en virtud de este contrato, a ninguna persona natural o jurídica, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** Si durante la ejecución de este Contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto del presente Contrato, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, si no se logra acuerdo



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFICIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

interpretará en acto administrativo debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Si durante la ejecución del presente Contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el Contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social, en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la suspensión o adición de servicios. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN UNILATERAL.** De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social, en acto administrativo debidamente motivado podrá terminar anticipadamente el Contrato cuando se presenten las causales citadas en el artículo mencionado. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CADUCIDAD.** La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato, mediante resolución, en los términos y por las causales previstas en los artículos 5º numeral 5º y 8 de la Ley 80 de 1993, o las causales contempladas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, providencia que será notificada en debida forma al Contratista y a las personas interesadas. Sus efectos se surtirán a partir de su ejecutoria y consistirán en la terminación y liquidación del presente contrato en el estado en que se encuentre, en la imposición de las sanciones pertinentes y además inhabilidades por el término de cinco (5) años, para contratar con entidades estatales. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Declarada la caducidad, el Contratista hará una relación detallada de las actividades realizadas hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que declare la caducidad, las cuales consignará en un acta que llevará el visto bueno de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Declarada la caducidad, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social podrá continuar la ejecución del objeto del Contrato a través del garante o de otro Contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES.-** El presente Contrato estará sujeto a las Leyes Colombianas. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales del presente contrato se considera como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Para todos los efectos son documentos de este contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo los siguientes: 1) Actas del Comité de Disponibilidad números 01 del 16, 17 y 18 de enero y 02 del 22 de enero, 03 de 2013; 2) Acta No.03 del Comité de Compras del primero de febrero de 2013; 3) oficio del 23 enero de 2013, con el cual los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte, profesional universitario presentaron al Director (e) la necesidad y la justificación para adquirir el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

tabletas/ comprimidos , 4) Nota impresa puesta el 25 de enero de 2013, por el Director (e) , Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, al final de documento con el cual fue presentada la necesidad y justificación y con la cual generó el visto bueno para iniciar el proceso respectivo; 5) Consulta a la base de datos del INVIMA, relacionada con los Registros Sanitarios de los medicamentos de los medicamentos Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) y Metilfenidato HCl 10 mg Addwize; 6) oficios No. 000132, y 000134, del 28 de enero de 2013, con los cuales el Coordinador técnico Gustavo Morán Cortina y el profesional universitario Enrique Alejandro Robayo Duarte solicitaron cotizaciones a las empresas Novartis de Colombia S.A. y Química Fina Fina S.A 7) Oficio radicado con el No 00441 del 1 de febrero de 2013, de 2012, con el cual Química Fina S.A allegó cotización, 8) Correo electrónico radicado con el No. 00470 del 1 de febrero de 2013, con el cual Novartis de Colombia S.A presentó cotización; 9) Registro Sanitario No. INVIMA 2013M -0013974 correspondiente al medicamento Metilfenidato HCl 10 mg Rubifen; 10) oficio No. 0000287 del 11 de febrero de 2013, con el cual los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina y Enrique Alejandro Robayo Duarte solicitaron al Banco de medicamentos Vitales Ltda cotizar 50.000 unidades del medicamento Metilfenidato 10 mg ; 11) Oficio radicado con el No. 00932 del 25 de febrero de 2013, con el cual el Banco de Medicamentos Vitales Ltda allegó la cotización solicitada; 12) Nota interna No. 038 del 28 de febrero de 2013, con la cual la secretaria de Disponibilidad, Señora Reinalda Gómez entregó a jurídica el formato diligenciado para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; 13) Oficio del 4 de marzo de 2013, con el cual el profesional en misión de apoyo al proceso contractual, Diego Alfredo Pinto Esparza hizo la evaluación a la solicitud de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; 14)) Nota interna N. 32 del 4 de marzo de 2013, 2013, con la cual la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, solicitó al Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez, estudiar la viabilidad de expedir la disponibilidad presupuestal para adquirir el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg, 15) Formato GF 10 ft 07 -V02 del 28 de febrero de 2013, con el cual los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina, Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte solicitaron a Financiera expedir la disponibilidad presupuestal para adquirir el medicamento Metilfenidato HCl 10 mg; 16) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3213 del 5 de marzo de 2013, por valor de \$684.500.000.00 expedido por el Coordinador Financiero Doctor Getulio Manuel Rubio Sánchez; 17) Oficio del 5 de marzo de 2013, con el cual los funcionarios Doctor Gustavo Morán Cortina y Enrique Alejandro Robayo Duarte Profesional universitario solicitaron a jurídica la modalidad de selección; 18) Registros Sanitarios números INVIMA 2008M-011789 R1 correspondiente al medicamento Metilfenidato HCl 10 mg (Ritalina) INVIMA e INVIMA 2010 M -0011540 de correspondiente al medicamento Rubifen 10 mg 19) Formato GC10 ft 12-V02 del 7 de marzo de 2013, con el cual la Asesora Jurídica recomienda la modalidad de Selección; 20) Corre electrónico del 22 de abril de 2013, con el cual el Coordinador Técnico Doctor Gustavo Morán Cortina remite a la Asesora Técnica Ingeniera Química Amelia Velasco Corredor los estudios y documentos previos para la



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

adquisición del Metilfenidato HCl 10 mg; 21) Correo electrónico del 23 de abril de 2013, con el cual la Asesora Técnica Ingeniera Química Amelia Velasco Corredor remite a jurídica y a los miembros del Comité de Contratación los pliegos de condiciones para el proceso de selección del Metilfenidato HCl 10 mg; 22) Nota interna No 099 del 23 de abril de 2013, con la cual el Coordinador técnico Doctor Gustavo Morán Cortina remite a jurídica la carpeta contentiva de los estudios y documentos previos del proceso de licitación pública No 001-2013; 23) proyecto de pliego de condiciones, para el proceso de licitación pública No 001-2013; 24) Actas del Comité de Contratación Nos. 032 del 29 de abril, 036 del 16 de mayo, 037 del 17 de mayo, 038 del 21 de mayo, 042 del 30 de mayo, 045 del 4 de junio, 046 del 11 de junio, 047 del 12 de junio, 048 del 14 de junio, 050 del 18 de junio, 051 del 24 de junio y 059 del 11 de julio todas de 2013; 25) avisos de convocatoria pública Nos 3 del 14 de mayo de 2013; 26) Correo electrónico del 11 de mayo de 2013, con el cual la Señora Domy de Medina allega observaciones al proyecto de pliego de condiciones; 27) Correo electrónico del 14 de mayo de 2013, con el cual, apoyo jurídico remite a los miembros del Comité de Contratación las observaciones allegadas al proyecto de Pliego de Condiciones de la licitación No. 001-2013; 28) Oficio No. 0001011 del 17 de mayo de 2013, con el cual la Secretaria del Comité de Contratación Señora Maribel Fuentes Pinto remite a la Señora Domy de Medina las respuesta a su observaciones hechas por el Comité de Contratación; 29) Oficio del 16 de mayo de 2013, con el cual Novartis de Colombia allega observaciones a los pliegos de condiciones de la licitación pública No. 001-2013; 30) Correo electrónico del 16 de mayo de 2013, con el cual Fabio Ruben Pérez, representante legal del Banco de Medicamentos Vitales remite observaciones a los pliegos de condiciones de la licitación pública No 001-2013; 31) oficio No. 0001019 del 20 de mayo de 2013, con el cual la secretaria del Comité de Contratación, señora Maribel fuentes remite a Novartis de Colombia S.A las respuestas a las observaciones remitidas por dicha empresa; No 001-2013; 32) Oficio No. 0001019 del 20 de mayo de 2013, con el cual la Secretaria del Comité de Contratación Señora Maribel Fuentes remite al Señor Fabio Ruben Pérez representante legal del Banco de Medicamentos Vitales Ltda respuestas dadas por el Comité de Contratación a sus observaciones; 33) Resolución No. 173 del 22 de mayo de 2013, con la cual la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez ordena la apertura de la licitación No 001-2013; 34) estudios y documentos previos y pliegos de condiciones definitivos de la licitación pública No 001-2013; 35) Correo electrónico del 3 de mayo de 2013, con el cual apoyo jurídico le solicitó al profesional de sistemas Robert Aponte Villamizar publicar en la página Web la convocatoria a la licitación pública No 001_2013; 36) Pantallazos que acreditan la publicación de las actuaciones surtidas dentro del proceso de licitación No. 001-2013; 37) Acta de audiencia pública del 27 de mayo de 2013, para precisar el alcance y contenido de los pliegos de la licitación pública No. 001-2013, y hacer la estimación y asignación de riesgos; 38) Correo electrónico 02765 del 13 de mayo de 2013, con el cual Química Fina S.A. allega observaciones a los pliegos de condiciones de la licitación pública No 001-2013; 39) Correo electrónico del 30 de mayo



Libertad y Orden

13310

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

de 2013, con el cual apoyo jurídico comunica a Química Fina S.A las respuestas que el Comité de Contratación dio a las observaciones remitidas por la citada empresa; 40) Resolución No 196 del 4 de junio de 2013, por medio de la cual la Directora de la Unidad Doctora Alba Rocío Rueda Gómez ordenó modificar el artículo segundo de la Resolución No 173 del 22 de mayo de 2013, con la cual la se dio apertura a la licitación No. 001-2013; 41) Oficio radicado con el No. 02996 del 11 de junio de 2013, con el cual Química Fina S.A. allega nuevas observaciones a los pliegos de la licitación No. 001-2013; 42) Oficio del 12 de junio de 2013, con el cual la secretaria del Comité de Contratación señora Maribel Fuentes Comunica a Química Fina S.A las respuestas dadas por el Comité de Contratación en acta No 047 del 12 de junio a las observaciones planteadas por dicha empresa; 43) Oficio del 11 de junio de 2013, con el cual la Asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo se declara impedida para conocer de los procesos contractuales en los cuales la empresa Química Fina S.A tenga interés en participar; 44) Oficio No. 0001165 del 1 de junio de 2013 con el cual la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, corre traslado del impedimento manifestado por la Asesora Jurídica al Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social Doctor Gerardo Burgos Bernal; 45) Oficio radicado con el No.03152 del 17 de junio de 2013, con el cual, el Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctor Gerardo Burgos Bernal, dio respuesta al oficio relacionado con el impedimento de la Asesora jurídica; 46) Resolución No. 208 del 11 de junio de 2013, por medio de la cual, la Directora de la Unidad, ordena suspender el proceso licitatorio No. 001-2013 por el término de cinco (5) días hábiles; 47) Oficio radicado con el No. 03019 del 11 de junio de 2013, con el cual Novartis de Colombia hace una aclaración relacionada con la negación de la licencia para importar 450.000 comprimidos de Ritalina 10 mg; 48) Oficio del 14 de junio de 2013, con el cual la Secretaria del Comité de Contratación Señora Maribel Fuentes, comunica a Novartis de Colombia S. A, la respuesta dada por el Comité de Contratación en acta No 048 del 14 de junio de 2013, a la solicitud de licencia para importación; 49) Oficio No 0001219 del 18 de junio con el cual la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, comunica al Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, Doctor Gerardo Burgos Bernal, la aceptación del acompañamiento por parte de control interno; 50) Nota interna No 154 del 18 de junio de 2013, con la cual la Directora de la Unidad Doctora Alba Rocío Rueda Gómez, comunicó a la Asesora Jurídica la respuesta del Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social a la solicitud de impedimento; 51) Nota interna No. 038 del 18 de junio de 2013, con la cual La Asesora jurídica emite concepto relacionado con la incidencia del contrato 028-2012, sobre la licitación pública No. 001-2013 cuyo objeto es la adquisición del medicamento Metilfenidato HCl 10 mg tabletas; 52) Resolución NO. 220 del 19 de junio de 2012, por medio de la cual la Directora de la Unidad, Doctora Alba Rocío Rueda Gómez ordenó suspender el proceso por el término de 10 días hábiles; 53) Oficio del 24 de junio de 2013, por medio del cual la Asesora Jurídica Melba Salazar de Agudelo acepta el concepto del Secretario General del Ministerio de salud y Protección Social relacionado



Libertad y Orden

U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

13310

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

con el impedimento para actuar; **54)** Resolución No. 227 del 24 de junio de 2013, por medio del cual la Directora de la Unidad Doctora Alba Rocío Rueda Gómez ordena reactivar el proceso licitatorio 001-2013; **55)** Oficio del 25 de junio de 2013, con la cual el señor Luis Felipe de la Pava de la Pava formula queja contra la Resolución 196 del 24 de junio de 2013; **56)** Oficio No. 0001345 del 2 de julio de 2013, con el cual la Asesora Jurídica da respuesta al oficio presentado por el Señor Luis Felipe de la Pava; **57)** Oficio del 4 de julio de 2013, con la cual el Señor John Fredy Amaya Pinto deja constancia de que en la dirección suministrada por el quejoso Luis Felipe de la Pava no existe; **58)** Constancia expedida por el Correo Postal de Bogotá, con la cual hace devolución del oficio de respuesta al señor Luis Felipe de la Pava de la Pava; **59)** Actas de cierre del Comité de Contratación No. 031 del 28 de junio de 2013; **60)** Evaluaciones jurídicas realizadas por el profesional en misión de apoyo al proceso contractual Diego Alfredo Pinto Esparza; **61)** Evaluaciones técnicas y de experiencia realizadas por los funcionarios Gustavo Morán Cortina Coordinador Técnico y Enrique Alejandro Robayo Duarte; **62)** Evaluación de la capacidad administrativa y operacional realizada por la profesional universitaria Doctora Eliana Otálora Arévalo; **63)** Evaluaciones financieras realizadas por el Contador de la Unidad Doctor Néstor Santiago Guerrero Guáqueta; **64)** Actas del Comité Evaluador Nos. 025 del 4 de julio y 027 del 11 de julio ambas de 2013; **65)** Acta de adjudicación No. 018 del 12 de julio de 2013; **66)** Acta de audiencia pública de adjudicación (Comité de Contratación) del 12 de julio de 2013; **67)** Constancia elaborada por el profesional en misión de apoyo al proceso contractual Diego Alfredo Pinto Esparza y suscrita Asesora jurídica donde se deja constancia de que en el presente proceso de selección por licitación pública No 001-2012, se cumplieron todos los requisitos y parámetros establecidos en la Ley de Contratación Estatal y sus Decretos Reglamentarios y de haber anexado a la carpeta del contrato todos los documentos relacionados en la cláusula vigésima segunda del mismo; **68)** Constancia que elaborará el profesional en misión de apoyo al área jurídica Diego Alfredo Pinto Esparza, en la cual hará constar que todas las actuaciones inherentes al proceso de selección por licitación pública No 001-2013, fueron publicados y se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación estatal SECOP; **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA INDEMNIDAD:** El Contratista mantendrá indemne al Fondo Nacional de Estupefacientes de demandas, reclamos, acciones civiles, costos que se generen por daños o lesiones causadas a propiedades de terceros ocasionados por el Contratista, sus dependientes o proveedores; **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA RESPONSABILIDAD** El Contratista responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Fondo Nacional de Estupefacientes de conformidad con lo estipulado en los artículos 52, 53, y 56 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA LIQUIDACIÓN** El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término previsto para su ejecución, o a la del acto administrativo que ordena su liquidación unilateral o del acuerdo que lo establezca de



Libertad y Orden

13310

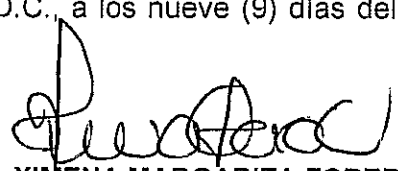
U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO METILFENIDATO HCl 10 mg (RITALINA) No 029-2013, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFICIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y NOVARTIS DE COLOMBIA.S.A.

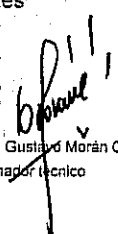
conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y el Registro Presupuestal a cargo de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: EJECUCIÓN** Para la ejecución del presente contrato, se requiere la aprobación de la garantía por parte de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupeficientes del Ministerio de Salud y Protección Social. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA LEGALIZACIÓN** Para legalizar el presente contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, no se requiere el pago de los derechos de publicación del mismo en el Diario Único de Contratación Pública, pero el contrato debe publicarse, en el Sistema Electrónico para la Contratación estatal SECOP. De conformidad con lo establecido en el artículo 519 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 72 de la Ley 111 de 2006 a partir del año 2010 se redujo a cero por ciento (0%) el pago del impuesto de timbre sobre los documentos públicos y privados incluidos los títulos valores que se acepten u otorguen en el país o fuera de él, pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo en los que se haga constar la existencia, modificación o extinción de obligaciones en las cuales intervenga como otorgante aceptante o suscriptor una entidad pública., razón por la cual el presente contrato no requiere pagar impuesto de timbre

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de agosto de 2013


ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ
C.C. 63.301.463
Directora
U.A.E. Fondo Nacional de Estupeficientes


XIMENA MARGARITA FORERO VELÁSQUEZ
C.C. No. 52.150.510
Representante Legal
Novartis de Colombia S.A..


Elaboró y Aprobó: Melba Salazar de Agudelo
Asesora Jurídica


Vo.Bo. Gustavo Morán Cortina
Coordinador Técnico


V*B*: Amelita Velasco Corredor
Asesora Técnica